МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2025 оны 01 дугаар сарын 07 № 03/01 Улаанбаатар хот

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД
Т.МӨНХСАЙХАН ТАНАА

Нэр бүхий иргэдээс Комисст хандаж гаргасан “ ... байнгын асаргаа шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд эрүүл мэндийн байгууллагаар саадгүй үйлчлүүлэхэд хүндрэл учирч байна. Тухайлбал, эмнэлгүүд налуу замгүй, стандартын шаардлага хангаагүй ариун цэврийн өрөөтэй, тээврийн хэрэгслийн зогсоолын талбайд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд зориулсан тэмдэглэгээгүй, тэмдэглэгээтэй хэдий ч зориулалтын дагуу ашиглагддаггүй буюу зогсоол олддоггүй, байнгын асаргаа шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд ашиглах тэргэнцэргүй тул хүүхдээ үүрч оруулдаг, эрүүл мэндийн ажилтнуудын харьцаа, хандлагын муу” гэх мэдээллийн мөрөөр холбогдох ажиллагааг хийлээ.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн, хүүхдүүд эрүүл мэндийн байгууллагаар үйлчлүүлэхтэй холбоотой харилцаа Монгол Улсын Үндсэн хууль, Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай пакт, Хүүхдийн эрхийн тухай болон Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай конвенц, Хүүхдийн эрхийн тухай, Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний тухай, Эрүүл мэндийн тухай болон Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль, MNS 6055:2009, Иргэний барилгын төлөвлөлтөд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний шаардлагыг тооцсон орон зай, орчин. Үндсэн шаардлага, MNS 6330:2017, Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн бүтэц, үйл ажиллагаа болон Эрүүл мэндийн сайдын 2019 оны Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн дүрэм зэрэг олон улсын гэрээ, конвенц, хууль тогтоомж, эрх зүйн актаар зохицуулагдаж байна. Тухайлбал,

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 16.6 дахь заалтад “эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж авах эрхтэй” гэж баталгаажуулсан.

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцын 21.1.b-д “нэн тэргүүнд анхан шатны эмнэлэг-ариун цэврийн тусламжийг өргөжүүлэхэд анхаарлаа хандуулан бүх хүүхдийн эрүүл мэндийг хамгаалах, эмнэлгийн зайлшгүй шаардлагатай тусламжийг үзүүлэх”, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай конвенцын 7 дугаар зүйлийн 7.1 дэх хэсэгт “Оролцогч улсууд нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд бусдын нэгэн адил хүний бүх эрх, үндсэн эрх чөлөөг бүрэн дүүрэн эдлүүлэх явдлыг хангах бүхий л шаардлагатай арга хэмжээ авна”, мөн зүйлийн 7.2 дахь хэсэгт “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн талаар арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхдээ хүүхдийн ашиг сонирхлыг нэн түрүүн харгалзан үзнэ”, 19 дүгээр зүйлийн 19.с-д “нийт хүн амд үйлчлэх зориулалттай нийтийн үйлчилгээ, объект нь бусадтай адил тэгш байх үндсэн дээр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн хувьд хэрэглэх боломжтой байх бөгөөд хэрэгцээнд нийцсэн байна.”, 25 дугаар зүйлийн 25.с-д “Оролцогч улсууд нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд зориулсан эмнэлгийн

15007005

үйлчилгээг бүх газарт тухайлбал, хөдөө орон нутагт ч аль болох гэрт нь ойр газар үзүүлэх" гэж тус тус зохицуулсан.

Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.2 дахь заалтад "төр, иргэн, хуулийн этгээд үйл ажиллагаа явуулахдаа хүүхдийн язгуур эрхийг эн тэргүүнд хангахыг эрхэмлэж, хүүхэд эсэн мэнд амьдрах, хөгжих, хамгаалуулах, нийгмийн амьдралд оролцох эрхийг тэгш хангах", Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.1.1 дэх заалтад "Иргэн эмч, эрүүл мэндийн байгууллагаас тусламж үйлчилгээ авах эрхтэй" гэж хуульчилсан.

MNS 6055:2009, Иргэний барилгын төлөвлөлтөд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний шаардлагыг тооцсон орон зай, орчин. Үндсэн шаардлага стандартын 5 дугаар зүйлийн 5.2.1 дэх заалтад "Иргэний зориулалттай (орон сууц, олон нийт) барилгад хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний орох боломжийг хангасан налуу зам болон бусад тоног төхөөрөмжүүд (орох түвшин хүртэл хэрэглэх өргүүр)-ээр заавал тоноглосон байна", MNS 6330:2017, Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн бүтэц, үйл ажиллагаа стандартын 15 дугаар зүйлийн 15.1.1 дэх заалтад "Хүүхэд, настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд стандартын дагуу ээлтэй орчин (өвөрмөц хэрэгцээг хангах налуу зам, босгогүй хаалга) бүрдүүлж ажиллана", мөн зүйлийн 15.1.3 дахь заалтад "Тээврийн хэрэгслийн зогсоолын талбайд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд зориулсан тэмдэглэгээ хийнэ", Эрүүл мэндийн сайдын 2019 оны А/406 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн дүрмийн 3 дугаар зүйлийн 3.1 дэх хэсэгт "Эмнэлгийн мэргэжилтэн нь үйл ажиллагаандаа хүнлэг, энэрэнгүй байх, хүндэтгэлтэй байх, чин үнэнч, шударга байх, хүн бүрд тэгш хандаж, үл ялгаварлах, хариуцлагатай байх, боловсорч хөгжих ёс зүйн тулгуур зарчмыг баримтална" гэж тус тус журамласан.

2023 онд Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн хорооноос Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай конвенцын хэрэгжилтийн талаар Монгол Улсын хоёр болон гуравдугаар нэгтгэсэн тайланг хэлэлцээд гаргасан дүгнэлтийн 19 дүгээр зүйлийн 19.г-д "..., эрүүл мэндийн тогтолцоонд хүртээмжтэй байдлыг хангах механизм дутмаг байна" гэж дүгнэсэн байх бөгөөд Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн хороонд Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн иргэний нийгмийн байгууллагуудаас илгээсэн сүүдрийн илтгэлд "Дийлэнх тохиолдолд эрүүл мэндийн хүртээмжтэй үйлчилгээг эмнэлгийн гадаад, дотоод орчныг хүртээмжтэй болгох хүрээнд өнгөц ойлгон хүлээж авч, төсөв дутагдалтай, санхүүгийн эх үүсвэргүй тул бэрхшээлтэй байна гэсэн тайлбараар асуудлыг хязгаарлах хандлага хот, хөдөөгийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад түгээмэл байна. Сүүлийн үеийн буюу 2019 оноос хойш шинээр баригдаж буй эрүүл мэндийн байгууллагын барилгын хүртээмж сайжирч байгаа ч өмнө нь баригдсан эмнэлгүүдийн хүртээмжийг сайжруулах талаар цогц бодлого, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхгүй, зөвхөн төслийн хүрээнд болон нэг удаагийн шинжтэй хүртээмжийг сайжруулах арга хэмжээ авч байгаа нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс эрүүл мэндийн үйлчилгээг цаг алдалгүй авахад сөргөөр нөлөөлж байна. 2021 онд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд хамгийн их үйлчлүүлдэг нийслэлийн нэг болон хоёрдугаар шатлалын эмнэлгүүдийн орчны хүртээмжид MNS 6055-2009, Иргэний барилгын төлөвлөлтөд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний шаардлагыг тооцсон орон зай, орчин. Үндсэн шаардлага болон MNS 6056-2009, Явган хүн, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан замыг төлөвлөх заавар стандартын дагуу үнэлгээ хийхэд нийт эмнэлгүүдийн 18 хувь нь стандартын шаардлага хангасан орчин бүрдүүлсэн, 41 хувь нь стандартын шаардлагыг хагас дутуу хангасан, үлдсэн 41 хувь нь хүртээмжтэй орчин огт бүрдүүлээгүй байна" гэж дүгнэсэн байна.

Комисс хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн, хүүхдүүдийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ авах эрхийн асуудлаар "Эрхэм нандин сувд" ТББ-тай хамтран 2024 оны 11 дүгээр сард байнгын асаргаа шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг, эхийн дунд санал асуулга явуулсан. Санал асуулгад оролцсон нийт 190 оролцогчоос 93 нь хүүхдээ Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд, 27 нь Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сэргээн засах хөгжлийн төвд, 19 нь өрхийн эмнэлэгт, 15 нь аймгийн Эрүүл мэндийн төвд, 14 нь бусад, 12 нь дүүргийн Эмнэлэг мэндийн төвд, 5 нь Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд, 4 нь Шастины нэрэмжит Улсын гуравдугаар төв эмнэлэгт, 1 иргэн Гэмтэл согог судлалын үндэсний төвд үзүүлдэг гэж хариулсан бөгөөд эрүүл мэндийн байгууллагын хүртээмжтэй байдлыг санал асуулгад оролцогчдын 82 буюу 43,2 хувь нь муу, 71 буюу 37,4 хувь нь дундаж, 32 буюу 16,8 хувь нь маш муу, 4 буюу 2,1 хувь нь сайн, 1 буюу 0,5 хувь нь маш сайн гэж үнэлгээ өгсөн байна.

Харин тухайлсан эрүүл мэндийн байгууллагын хүртээмжид 151 оролцогч үнэлгээ өгөхөд 38 нь дүүргийн Эрүүл мэндийн төв, 30 нь Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, 28 нь өрхийн эмнэлэг, 22 нь аймгийн Эрүүл мэндийн төв, 15 нь бүх эмнэлэг, 11 нь Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сэргээн засах хөгжлийн төв, 4 нь Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв, 3 нь Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөр үйлчлүүлэхэд хүртээмжгүй орчин нөхцөлтэй гэж үзсэн байна.

Хүндрэл бэрхшээлийн хувьд санал асуулгад оролцогчид давхардсан дүнгээр 79 нь налуу замгүй, 77 нь зогсоолгүй, 27 нь тэргэнцэргүй, 14 нь цаг авахад хүндрэлтэй, 14 нь эмч, сувилагч нарын харилцаа хандлага муу, 6 нь бусад буюу ариун цэврийн өрөө, хүлээж суух сандал хүрэлцээгүй зэргийг тодорхойлсон болно.

Үүнээс гадна эмнэлгийн албан хаагчдын харилцаа хандлагыг санал асуулгад оролцогчдын 96 буюу 50,5 хувь нь дундаж, 35 буюу 18,4 хувь нь муу, 33 буюу 17,4 хувь нь сайн, 24 буюу 12,6 хувь нь маш муу, 2 буюу 1,1 нь маш сайн гэж үнэлсэн байна.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн болон хүүхэд эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг авах суурь нөхцөл нь ээлтэй дэд бүтэц, үйлчилгээ үзүүлэгчийн харилцаа хандлага байдаг. Өөрөөр хэлбэл эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж авах эрхийн баталгаа нь орчны болон үйлчилгээний хүртээмж, чанар юм.

Дээрх баримт мэдээлэл, санал асуулгын үр дүнг үндэслэн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн, хүүхдүүдийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ авах нөхцөл боломж бүрэн хангагдаагүй гэж дүгнэж байна. Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасныг удирдлага болгон дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагуудыг MNS 6055:2009, Иргэний барилгын төлөвлөлтөд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний шаардлагыг тооцсон орон зай, орчин. Үндсэн шаардлага болон MNS 6330:2017, Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн бүтэц, үйл ажиллагаа стандартад нийцүүлэх ажлыг цогцоор нь шийдвэрлэх;

a) Эрүүл мэндийн байгууллагуудын гадна болон дотор зам, талбайг налуу зам, босгогүй хаалга, цахилгаан шаттай, өрөө, танхимын хаягжуулалтыг брайл тэмдэглэгээтэй болгох, дохионы хэлмэрч эсхүл угтах ажилтныг ажиллуулах болон бусад хэлбэрээр үйлчилгээ авахад ээлтэй, саадгүй болгох;

b) Эрүүл мэндийн байгууламжийн дотор орчин болон ариун цэврийн өрөөг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн болон хүүхэд үйлчлүүлэхэд ээлтэй, хүртээмжтэй болгох;

c) Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг, эх тээврийн хэрэгслээ тавих тэмдэг, тэмдэглэгээ бүхий зогсоолыг гаргах, одоо ашиглаж буй зогсоолд тэмдэг байршуулах, тус зогсоолыг зөвхөн зорилтот хүмүүс ашиглаж буй эсэхэд хяналт тавих;

d) Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн болон хүүхэд эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг авахад дэмжлэг, туслалцаа шаардлагатай тохиолдолд урьдчилан мэдэгдэж эсхүл зогсоолоос угтах ажилтныг дуудаж нэмэлт тусламж, үйлчилгээг авах боломжтой байх зохицуулалтыг хийх;

2. Эрүүл мэндийн байгууллагуудад хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн, хүүхэд үйлчлүүлэх хүртээмжтэй орчныг бий болгоход шаардлагатай төсөв, санхүүжилтийг шийдвэрлэх;

3. Эрүүл мэндийн салбарын нийт албан хаагчдыг хүний эрх, хүний эрхэд суурилсан хандлага, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн сургалтад хамруулах;

4. Хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын орчин нөхцөл, үйлчилгээ MNS 6055:2009, Иргэний барилгын төлөвлөлтөд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний шаардлагыг тооцсон орон зай, орчин. Үндсэн шаардлага болон MNS 6330:2017, Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн бүтэц, үйл ажиллагаа стандартад нийцсэн эсэхэд хяналт тавьж, зөрчил илэрсэн тохиолдолд зөрчлийг арилгуулах.

Энэхүү зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн ажил, арга хэмжээний биелэлт, үр дүнг холбогдох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 60 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Ж.ХУНАН